

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	1 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

De acuerdo con lo consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en especial lo establecido por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021 y el Manual de Contratación del Ministerio de Interior, se realiza el presente estudio previo para adelantar el presente proceso, cuyo objeto es:

“Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, para desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas”.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El artículo 2 de la Constitución Política determinó que *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".*

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, indica que *"los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."*. En virtud de lo anterior, se adelanta el presente proceso de contratación que permitirá obtener aquel elemento humano que facilite la materialización de dichas metas constitucionales.

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integró el Sector del Interior, modificado por los Decretos 1835 de 2012, 2340 de 2015, 1140 de 2018, 2353 de 2019 y 0714 de 2024.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1 del Decreto 0714 de 2024 *"Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior."*; *"El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, gestión pública territorial, seguridad y convivencia ciudadana, democracia, participación ciudadana, acción comunal, libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación, representación política y registro de los pueblos y comunidades étnicas, derecho de autor y derechos conexos, prevención y protección a personas por violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, gestión integral contra incendios, las cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. Igualmente, el Ministerio del Interior coordinara las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno nacional"*

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	2 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Que el Decreto 2893 de 2011, modificado por los decretos 2353 de 2019, 1152 del 2022, 2893 de 2011 y 0714 de 2024, establece la estructura del Ministerio del Interior, dentro de la cual se encuentra la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal como parte del Despacho del Viceministro General del Interior.

- “1. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia participativa, la organización y participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos y deberes electorales. (...)
- 3. Promocionar y auspiciar, en coordinación con los entes territoriales, la participación ciudadana y el seguimiento de la gestión administrativa pública, mediante programas de difusión y capacitación de las comunidades. (...)
- 5. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de apoyo institucional para el fortalecimiento de la democracia local y territorial, que permita realizar un control social efectivo. (...)
- 8. Generar alianzas con entidades del orden nacional y territorial para coordinar y articular programas en materia de participación política y social para el fortalecimiento de la democracia.
- 9. Proponer proyectos de ley o de actos legislativos en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia. (...)
- 12. Promover, establecer y fortalecer instancias de participación para la población campesina, que favorezcan la materialización del derecho a la participación reforzada.
- 18. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
- 19. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”

Que el inciso 2 del artículo 115 de la Ley 498 de 1998 señala: "Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con la eficacia y eficiencia, los objetivos, políticas y programas de la entidad, se podrán crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabajo".

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución 0727 de 2020 expedida por el Ministerio del interior, se traslada el Grupo de Asuntos Campesinos a la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, y establece en el artículo 2 las funciones a cargo del Grupo, dentro de las cuales se encuentran:

- “1. Acompañar la formulación y apoyar el seguimiento de la política pública campesina orientada a la protección y desarrollo de la diversidad cultural para la población campesina. (...)
- 3. Coordinar interinstitucionalmente la realización de los espacios de participación para la población campesina, previstas por el legislador nacional.
- 4. Velar por el diseño y ejecución de programas y proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de la población campesina a través de las entidades competentes en la materia. (...)
- 6. Instar a las gobernaciones y alcaldías sobre la debida atención a las comunidades campesinas. (...)
- 10. Atender las peticiones, consultas, elaborar y presentar informes de acuerdo con los requerimientos de los organismos nacionales e internacionales y demás entidades competentes que lo soliciten. (...)”

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	3 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el campesinado presenta una baja participación en la construcción de las diferentes políticas que los podrían beneficiar, toda vez que las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en el desarrollo rural están desarticuladas de las realidades territoriales. Así mismo, no existen políticas diferenciales de acuerdo con las características territoriales y si bien existen instancias de participación a nivel nacional en algunas instituciones, estas no operan y no hay representatividad en dichas instancias. La mayoría de los programas que apuntan al desarrollo rural se ejecutan por medio de convocatorias centralizadas e iguales para todo el territorio sin variables diferenciales.

Por otra parte, a nivel departamental y municipal se refleja una inexistente atención especial a la población campesina, puesto que no se evidencia la apertura de escenarios ni el desarrollo de acciones por parte de los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario - CONSEAS y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR quienes son las instancias de participación de la población campesina.

Teniendo en cuenta la baja participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos, justificado en los indicadores de primer nivel de la línea base del Plan Nacional de Desarrollo, el cual traza un porcentaje de 17,7% de población campesina que pertenece a un grupo, organización o instancias y, por otro lado, la cifra del DANE correspondiente a la Encuesta de Cultura Política (ECP) del 2021 que arroja que el 46,6% de aquellos que se autodenominan como campesinos(as) que creen que la falta de respaldo de partidos y movimientos políticos es la principal causa de la escasa participación de la población campesina en cargos de elección popular y que consecuentemente un 31,9% considere que la discriminación es el principal motivo, mientras que un 14,7% sostiene que la falta de confianza en sí mismos(as) para postularse a cargos electorales, resulta ser determinante para afirmar el factor predominante que limita la participación de los campesinos(as) en dichas posiciones, es el reflejo de una gran percepción de dicha baja participación por la cual es requerida una intervención que mejore la implementación de acciones institucionales en favor de esta población.

Adicionalmente, se relaciona el porcentaje de organizaciones campesinas con participación en la formulación de políticas, programas y proyectos relacionado con el porcentaje de organizaciones campesinas identificadas mediante el Formulario de Identificación de Organizaciones Campesinas en el Territorio Nacional implementado por el Ministerio del Interior, el cual arroja una cifra de 2.293 Organizaciones Campesinas hasta la fecha identificadas.

Aunado a lo anterior en el marco del cumplimiento del proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento de la Participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos en el territorio nacional Código BPIN - 202300000000155, cuyo objetivo específico corresponde a “Fortalecer el trabajo de las entidades territoriales y nacionales con las organizaciones campesinas, y cuyo producto corresponde a los servicios de promoción a la participación ciudadana y en la cual su actividad 2 responde a ***“Desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas”.*** ***Cuantitativamente la meta de la actividad se mantiene respecto a la programación y formulación inicial del proyecto”.*** ***Teniendo en cuenta la cuota de inversión asignada para la vigencia 2026, en el marco de la Ley No. 2559 del 22 de diciembre de 2025 “Por la cual se decreta***

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	4 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026", se asignó presupuesto para el desarrollo y puesta en marcha del Registro de organizaciones campesinas, mediante seguimientos a las entidades competentes de la inscripción como persona jurídica de dichas organizaciones".

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida" centralizará las acciones acordes con lo contemplado en el apartado actores diferenciales para el cambio, mediante el cual se promueve el fortalecimiento de las asociaciones campesinas y agropecuarias, el avance en la garantía de derechos para las organizaciones y movimientos sociales y el fortalecimiento de la presencia del campesinado en espacios de toma.

El Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, tiene a su cargo la formulación de instrumentos de gestión orientados al reconocimiento, promoción y garantía de los derechos de las comunidades campesinas. Para ello, requiere capacidades técnicas y metodológicas que permitan comprender las dinámicas sociales, territoriales y comunitarias propias del sector rural, relacionado con la participación en el diagnóstico mediante una estrategia de caracterización para el desarrollo del sistema de registro de las organizaciones campesinas a nivel nacional, así como la atención de requerimientos y PQRS derivados de su implementación. Incluye la gestión, administración y sostenimiento de las plataformas tecnológicas y sistemas de información en especial el sistema de registro y caracterización, además de la actualización de bases de datos relacionadas con instancias de participación ciudadana y organizaciones sociales vinculadas al Banco de Iniciativas. Asimismo, se contempla el soporte y acompañamiento en los componentes tecnológicos de los eventos institucionales, la atención de solicitudes relacionadas con licencias de correo y usuarios de red, la asistencia y participación en comités, reuniones y mesas de trabajo sobre tecnología y sistemas de información, el apoyo en la construcción de fichas técnicas para el desarrollo de plataformas tecnológicas, y finalmente la organización del archivo documental en medio físico o magnético.

La contratación de un ingeniero en sistemas resulta indispensable para el Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, dado que se requiere soporte especializado en el diseño, desarrollo y sostenimiento del sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional. Este perfil garantiza la adecuada gestión de plataformas tecnológicas, la actualización de bases de datos vinculadas a instancias de participación ciudadana, la atención de requerimientos y PQRS derivados de su implementación, así como el acompañamiento en eventos institucionales y la administración de servicios tecnológicos esenciales. De esta manera, se asegura la eficiencia, seguridad y continuidad de los procesos informáticos que respaldan la promoción y garantía de los derechos de las comunidades campesinas.

Actualmente, el Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, presenta insuficiencia de personal en su planta, lo cual limita el desarrollo adecuado de las actividades necesarias para atender la necesidad previamente señalada, conforme se evidencia en el certificado de insuficiencia de personal de planta

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	5 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

emitido por el Subdirector (a) de Gestión Humana. Por lo tanto, se requiere contratar un profesional en Ingeniería de Sistemas con título postgrado en modalidad de especialización con experiencia profesional de 24 meses o equivalencia de título profesional y 48 meses de experiencia profesional, para brindar apoyo al Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, en el diagnóstico mediante una estrategia de caracterización para el desarrollo del sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional, en la contestación de requerimientos y PQRS derivados de su implementación, así como participar en la gestión, administración y sostenimiento de las plataformas tecnológicas y sistemas de información, gestión y actualización de bases de datos relacionadas con instancias de participación ciudadana y organizaciones sociales vinculadas al Banco de Iniciativas, soporte y acompañamiento en los componentes tecnológicos de los eventos institucionales, atención de solicitudes relacionadas con licencias de correo y usuarios de red, asistencia y participación en comités, reuniones y mesas de trabajo sobre tecnología y sistemas de información, apoyo en la construcción de fichas técnicas para el desarrollo de plataformas tecnológicas, y finalmente la organización del archivo documental en medio físico o magnético de los trámites asignados, teniendo en cuenta la implementación de las acciones estratégicas del Plan de Acción 2026 en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento de la Participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos en el territorio nacional Código BPIN - 202300000000155.

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y la normatividad contractual vigente, ha incluido esta contratación dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia.

2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. Objeto

"Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, para desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas".

De acuerdo con el objeto del contrato, la clasificación de bienes y servicios del sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el sistema electrónico de contratación pública es:

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
F	80	8011	801116	80111600

2.1.1. Descripción o Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	6 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 1152 del 2022, y por el Decreto 0714 de 2024 y para el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y las leyes, la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana, requiere contratar un profesional en Ingeniería de sistemas para brindar apoyo al Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, en el diagnóstico mediante una estrategia de caracterización para el desarrollo del sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional, en la contestación de requerimientos y PQRS derivados de su implementación, así como participar en la gestión, administración y sostenimiento de las plataformas tecnológicas y sistemas de información, gestión y actualización de bases de datos relacionadas con instancias de participación ciudadana y organizaciones sociales vinculadas al Banco de Iniciativas, soporte y acompañamiento en los componentes tecnológicos de los eventos institucionales, atención de solicitudes relacionadas con licencias de correo y usuarios de red, asistencia y participación en comités, reuniones y mesas de trabajo sobre tecnología y sistemas de información, apoyo en la construcción de fichas técnicas para el desarrollo de plataformas tecnológicas, y finalmente la organización del archivo documental en medio físico o magnético de los trámites asignados, teniendo en cuenta la implementación de las acciones estratégicas del Plan de Acción 2026 en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento de la Participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos en el territorio nacional Código BPIN - 202300000000155.

2.1.2. Personal Mínimo Requerido

Durante la ejecución del contrato se debe garantizar el personal idóneo para el desarrollo del mismo y contar con equipos y herramientas necesarios para la efectiva ejecución del objeto.

De acuerdo con lo anterior, el personal que se requiere para el desarrollo del objeto contractual debe cumplir mínimo con el siguiente perfil:

PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA	HONORARIOS 2026 IVA INCLUIDO (M/CTE)	
				MINIMO	MAXIMO
Profesional Especializado 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional	Título profesional Y 48 meses de experiencia profesional.	\$7.824.247	\$8.862.992

2.3. Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del contrato será por siete (07) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder la vigencia fiscal 2026.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	7 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

2.4. Lugar de Prestación del Servicio

Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente documento se realizarán en Bogotá. No obstante, se indica que, de ser necesario, para el cumplimiento del objeto del contrato se podrá requerir el desplazamiento del contratista a diferentes regiones del país, en cuyo caso, los costos de pasajes y gastos de viaje correrán por cuenta del Ministerio del Interior.

2.5. Obligaciones

2.5.1. Especificas del contratista

1. Apoyar el diagnóstico a través de una estrategia de caracterización para el desarrollo del sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional.
2. Brindar apoyo en la contestación de los requerimientos y PQRS derivados de la implementación del desarrollo del sistema de Registro y Caracterización de las organizaciones campesinas a nivel nacional.
3. Apoyar la gestión, administración y sostenimiento de las plataformas tecnológicas y sistemas de información del Grupo de Asuntos Campesinos, especialmente el sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas.
4. Apoyar en la gestión y actualización de bases de datos relacionadas con instancias de participación ciudadana y organizaciones sociales del Grupo de Asuntos campesinos relacionadas con el Banco de Iniciativas, conforme a lo solicitado por la supervisión.
5. Brindar soporte y acompañamiento en los componentes tecnológicos de los eventos institucionales del Grupo de Asuntos Campesinos, especialmente el desarrollo del Sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas.
6. Brindar soporte para atender las solicitudes y requerimientos relacionados con las plataformas tecnológicas y sistemas de información, especialmente los referidos a licencias de correo y usuarios de red, que sean asignados por el supervisor.
7. Asistir y participar en comités, reuniones y mesas de trabajo relacionados con tecnología y sistemas de información que le indique el supervisor del contrato, especialmente aquellos que impacten la gestión del Grupo de Asuntos Campesinos.
8. Apoyar la construcción de fichas técnicas requeridas, para el desarrollo de plataformas tecnológicas con incidencia para el Grupo de Asuntos campesinos.
9. Organizar el archivo documental en medio físico o magnético según corresponda de los trámites que le sean asignados y hacer entrega de este al supervisor a la terminación del contrato.
10. Las demás actividades que tiendan al adecuado cumplimiento del objeto contractual, conforme a lo solicitado por la supervisión del contrato.

2.5.2. Generales del contratista

1. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
2. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	8 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

contrato en concordancia con la Resolución 1626 de 2024 o las normas que la sustituyan o modifiquen.

3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.
4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago.
5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
6. Identificar y portar los elementos de protección personal (EPP) durante la ejecución del contrato y de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.
7. Informar al Ministerio del Interior dentro de las 48 horas siguientes, los accidentes de trabajo en desarrollo de actividades para el cumplimiento del objeto contractual.
8. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL.
9. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Parte 2, Título 4 Capítulo 6 y lo preceptuado en la Resolución 0312 del 2019 especialmente en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad.
10. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
11. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
12. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO o de los fondos a su cargo.
13. Constituir la Garantía Única para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.
14. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Ministerio.
15. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.
17. Adelantar ante la ARL el curso de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con la intensidad horaria requerida.
18. Leer y dar cumplimiento al protocolo del Ministerio del Interior para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación.
19. Abstenerse de ejercer forma alguna de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	9 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

20. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno del Ministerio.
21. Mantener actualizada en la página Web de la Función Pública-SIGEP, la respectiva hoja de vida, así como todos los soportes necesarios para dar cumplimiento a la Ley 1712 y su decreto reglamentario 103 de 2015.
22. Tramitar oportunamente los asuntos asignados en la plataforma que disponga el Ministerio para su gestión documental y mantener actualizada la misma.
23. Realizar una copia de seguridad o Backup periódicamente, con el fin de garantizar la integridad de la información que se maneje en cumplimiento del objeto contractual, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato junto con el informe final al cumplirse con el término estipulado para la ejecución del contrato.
24. Publicar los informes de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II de conformidad con la periodicidad establecida para su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1082 de 2015.
25. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

2.5.2. Obligaciones del Ministerio

1. Ejercer la supervisión del contrato.
2. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de las sumas señaladas en la cláusula relativa a la forma de pago, por concepto de honorarios.
3. Reconocer los gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, previa aprobación del Supervisor.
4. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto.
5. Expedir el respectivo registro presupuestal.
6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los aportes efectuados a seguridad social y la certificación de afiliación a la ARL.
7. Aprobar la respectiva garantía.

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

La modalidad de selección, que se pretende utilizar es:

Licitación publica	N/A
Concurso de Méritos	N/A
Selección abreviada	N/A
Contratación Directa	X
Mínima Cuantía.	N/A

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	10 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Justificación

La Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dispone que las entidades públicas, pueden celebrar, a través de la modalidad de selección de contratación directa, contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión. En el caso específico, de acuerdo con la clase de contrato, no es necesario la comparación de varias ofertas a través de convocatoria pública; no obstante, para la contratación a celebrar, es necesario cumplir con los requisitos establecidos, incluidos los de idoneidad del contratista, con el fin de garantizar que la entidad estatal celebre el contrato con quien efectivamente cumpla los requerimientos necesarios para la ejecución del objeto contractual correspondiente.

Fundamentos jurídicos de la causal de contratación directa invocada

El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y conforme con los postulados que rigen la función administrativa.

El artículo 4° de la Ley No. 489 de 1998 prevé: *“La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultando el interés general”*.

Por otra parte, el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, consagra la celebración de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, como una de las causales de la modalidad de selección por contratación directa, así:

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;

El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, los Decretos Reglamentarios y la normatividad aplicable relacionada con la materia.

El artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, establece las modalidades de selección que se pueden utilizar para realizar la escogencia de un contratista, lo cual se puede hacer mediante cinco (5) modalidades: Licitación pública como regla general, la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima Cuantía.

Con la expedición de la Ley 1150, se dotó a las entidades estatales de las reglas y principios que rigen la contratación estatal, para su adecuado desarrollo. Con la expedición del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, adicionalmente, se establecieron criterios que pretenden garantizar a las

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	11 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

entidades la reducción de costos del proceso contractual, la selección objetiva de sus contratistas y el cumplimiento de los fines de la contratación estatal.

El contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es un contrato típico consagrado en el artículo 32 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, el cual en su numeral 3o, señala: *“...Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable (...)”*.

El contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, presenta una serie de características que limitan su procedencia a determinadas circunstancias de modo y tiempo y se constituye como el género, encontrándose las especies en el desarrollo legal de la ley 1150 de 2007, más concretamente en el literal “h” del numeral 4o del artículo 2o, al determinarse cuales son los tipos de contratos de prestación de servicios que pueden ser contratados de manera directa como es el caso de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o de aquellos que se requieran para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que el contrato de prestación de servicios como género y los que constituyen sus especies, presenta unas características determinantes, que el Consejo de Estado mediante Sentencia de Unificación 1317 de 2021, sintetizó así: *“(...) (i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados». (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales» (...)”*.

En consideración a lo analizado, la modalidad de selección para este caso corresponde a la contratación directa, conforme a la normativa arriba expuesta, toda vez que aplica para la contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, de que trata el literal h) del numeral 4o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 que establece que la Modalidad de Selección por Contratación Directa procede: *“Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Entidad...”*.

El artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 de 2015, dispone:

“[...] Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	12 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales [...]"

En conclusión, el contrato por suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del contrato.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO

4.1 VALOR DEL CONTRATO:

El valor del contrato será hasta la suma de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$60.869.564)**, incluidos los impuestos a los que haya lugar, sin incluir IVA, por pertenecer al régimen simplificado, los cuales serán aportados con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal:

Nº	FECHA EXP.	VALOR CDP	UNIDAD EJECUTORA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO
14826	14/01/2026	\$100.000.000	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	C-3704-1000-7-53106A-3704016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPESINADO EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	10

Con la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la Subdirección Administrativa y Financiera certifica que existen los recursos suficientes para respaldar el compromiso adquirido en la presente contratación.

Línea para afectar PAA: 111

Iniciativa PAA: Mejorar la participación del campesinado en la formulación de políticas, programas y proyectos en el territorio nacional.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	13 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Descripción PAA: DDP- Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, para desarrollar un sistema de registro y caracterización de las organizaciones campesinas

4.2. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Según la tabla de equivalencias vigente en el 2026, conforme a la Resolución 009, expedida el 02 de enero de 2026, “Por la cual se actualiza la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre el Ministerio del Interior y de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.”, *se constituye en el referente para determinar los honorarios y la remuneración de servicios de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y de acuerdo al presupuesto disponible para adelantar la presente contratación, así:*

PERFIL	ESTUDIOS	EXPERIENCIA	EQUIVALENCIA	HONORARIOS 2026 IVA INCLUIDO (M/CTE)	
				MINIMO	MAXIMO
Profesional Especializado 4	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización.	24 meses de experiencia profesional	Título profesional Y 48 meses de experiencia profesional.	\$7.824.247	\$8.862.992

El valor máximo por pagar para el perfil señalado es la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$8.862.992)**, y el valor mínimo a pagar es la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$7.824.247)**, según el rango previsto en la tabla de honorarios para contratos de prestación de servicios, establecida por el Ministerio del Interior, vigente para el año 2026, por lo tanto, teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuenta el Ministerio del Interior, para el contrato respectivo se han establecido unos honorarios mensuales de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$8.695.652)**.

No obstante, en el caso en que el contratista no preste sus servicios en el mes completo, se pagará proporcionalmente a los días de servicio efectivamente prestado, y por ningún motivo se autorizará la prestación de servicios previamente a la legalización del contrato.

4.3. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

- A. Un primer pago, mes vencido, en forma proporcional por los días en que efectivamente se preste el servicio, desde la fecha del cumplimiento de requisitos de ejecución previo perfeccionamiento del contrato, sobre la base **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$8.695.652)**, hasta el último día del

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	14 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

respectivo mes, teniendo en cuenta que el mes calendario tiene 30 días.

- B.** Pagos mensuales por valor de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$8.695.652)**, incluidos los impuestos a que haya lugar, por la prestación de los servicios, o proporcional a los días en que efectivamente preste el servicio, hasta la finalización del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago, el contratista deberá presentar: Factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 42 del 5 de mayo de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Lo anterior, previa presentación de las cuentas de cobro, el soporte de pago de aportes de salud, pensión y de riesgos profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y el informe mensual de actividades con el recibido a satisfacción por parte del supervisor.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto, el contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación para su no realización, demora en el pago.

PARÁGRAFO CUARTO. Los pagos se realizarán en la cuenta aportada para el presente contrato, según la certificación Bancaria o en la que el contratista informe al supervisor del contrato.

4.4. SUPERVISOR

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista serán ejercidas por José Francisco Beltrán Peñuela, profesional especializado código 2028 grado 20, Coordinador del Grupo de Asuntos Campesinos de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal y/o quien haga sus veces o por quien designe la ordenadora del gasto, quien será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el contratista, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, en caso de requerirse, y en general cumplir con lo previsto en el manual de Contratación del Ministerio.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

5.1. Contratación Directa (Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión).

PERFIL REQUERIDO	PERFIL VERIFICADO
------------------	-------------------

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	15 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

PERFIL	Profesional Especializado 04	Perfil Requerido - Título Profesional			
ESTUDIOS	Título Profesional y Título Postgrado Modalidad Especialización	Profesional en Ingeniería de Sistemas: Fecha de Grado 11 de noviembre de 2016			
		Especialista en Analítica y Big Data			
EXPERIENCIA	24 meses de experiencia profesional	EMPRESA / ENTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERM.	TIEMPO
EQUIVALENCIA Título profesional y 42 meses de experiencia profesional		Contraloría General de la Nación	1/09/2025	15/12/2025	3 meses y 14 días
		Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	15/01/2024	31/12/2024	11 meses y 16 días
		Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	17/01/2023	29/12/2023	11 meses y 12 días
		Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	12/01/2022	30/12/2022	11 meses y 18 días
TOTAL			38 meses		

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra disponible en la página: <http://colombiacompra.gov.co/es/manuales>, el riesgo, descrito en la Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo, se categoriza de acuerdo con la matriz anexa.

7. GARANTÍAS

De conformidad con lo estipulado en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratación, el contratista deberá constituir a su costo y a favor del Ministerio del Interior, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual ampare los siguientes riesgos:

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	9
	FORMATO	ANEXO 2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PÁGINA	16 de 16
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA		
AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor estimado del contrato	Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Calidad del servicio	10% del valor estimado del contrato	Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

El análisis para determinar si un proceso de contratación esta cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio, no aplica para los procesos cuya modalidad de selección sea contratación directa o para la enajenación de bienes del estado, lo anterior, de conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que establece: “(...) Las Entidades Estatales que adelanten sus Procesos de Contratación bajo el régimen del Estatuto General de la Administración Pública, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa o para la enajenación de bienes del Estado



PAULA ANDREA SIERRA PALENCIA

Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

Elaboró
Jose Francisco Beltran Peñuela
Coordinador Grupo de Asuntos
Campesinos
DDPAC

Revisó:
Jose Francisco Beltran Peñuela
Coordinador Grupos de Asuntos Campesinos
DDPAC

Aprobó:
Paula Andrea Sierra Palencia
Director
DDPAC